





*"I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones." — John Cage*

*Ad Anna, il mio angelo custode dall'alto. A Stefania e Federico, le mie due colonne portanti che mi sostengono da sempre, giorno dopo giorno. A tutta la mia bellissima famiglia e ai miei migliori amici, che mi supportano dal giorno zero e su cui potrò sempre contare. Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto ciò che mi avete dato.*



## Indice

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| INTRODUZIONE .....                                                                        | 2  |
| CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELL'INDUSTRIA MUSICALE E NASCITA DELLA<br>STREAMING ECONOMY ..... | 2  |
| 1.1 Introduzione .....                                                                    | 2  |
| 1.2 Excursus storico: dalle prime incisioni al digitale .....                             | 3  |
| 1.3 Il ruolo delle piattaforme digitali e l'avvento dello streaming.....                  | 8  |
| 1.4 Cambiamento delle logiche di consumo.....                                             | 10 |
| CAPITOLO 2: FUNZIONAMENTO DELLA REMUNERAZIONE NELLO STREAMING<br>MUSICALE .....           | 11 |
| 2.1 Introduzione .....                                                                    | 11 |
| 2.2 Il modello pro-rata (market-centric).....                                             | 12 |
| 2.3 Il modello user-centric .....                                                         | 13 |
| 2.4 Differenze fra i modelli di revenues delle principali piattaforme.....                | 15 |
| 2.5 Il ruolo degli intermediari: etichette, distributori, collecting societies.....       | 16 |
| CAPITOLO 3: DISTRIBUZIONE DEI RICAVI: CHI GUADAGNA E QUANTO .....                         | 20 |
| 3.1: Analisi della ripartizione economica.....                                            | 21 |
| 3.2: Il peso contrattuale delle major .....                                               | 24 |
| 3.3: La posizione degli artisti indipendenti.....                                         | 26 |
| CAPITOLO 4: MODELLI ALTERNATIVI E INNOVAZIONI IN CORSO .....                              | 30 |
| 4.1: Introduzione ai nuovi modelli .....                                                  | 30 |
| 4.1.1: Modello AGM (Artist Growth Model) .....                                            | 31 |
| 4.1.2: Diversity-based Model.....                                                         | 32 |
| 4.1.3: Engagement-based Model .....                                                       | 33 |
| 4.2: Cooperative, community e piattaforme fair trade.....                                 | 34 |
| CAPITOLO 5: PROSPETTIVE FUTURE E PROPOSTE PER UN ECOSISTEMA PIÙ EQUO<br>.....             | 36 |
| 5.1: Possibili riforme del modello di business.....                                       | 36 |
| 5.2: L'avvento dell'AI nel mondo della musica .....                                       | 38 |
| 5.3: Ruolo delle policy pubbliche e delle piattaforme .....                               | 40 |
| CONCLUSIONI .....                                                                         | 42 |
| BIBLIOGRAFIA & SITOGRAFIA .....                                                           | 43 |

## **INTRODUZIONE**

Premi “play” e la musica parte. Dietro quel gesto invisibile scatta una catena di decisioni: algoritmi che scelgono cosa ascolterai dopo, contratti che nessuno legge, frazioni di centesimo che si dividono lungo una filiera opaca. Chi decide quanto “vale” un ascolto? Perché alcuni generi e artisti prosperano mentre altri restano ai margini? E che cosa cambia quando a comporre o manipolare suoni è anche l’intelligenza artificiale?

Questa tesi scende sotto la superficie dello streaming per svelarne le dinamiche. Parte dal passato per capirne il presente, entrando nei meccanismi della remunerazione che trasformano lo streaming in ricavi, osservando come potere contrattuale e intermediazione piegano la distribuzione del valore, proponendo modelli alternativi pensati per correggere concentrazione e squilibri. Quando l’AI entra in scena, la domanda diventa concreta: come trasformare gli usi in diritti e i diritti in pagamenti? Servono regole chiare, trasparenza e obblighi di piattaforma che rendano ogni utilizzo misurabile e remunerabile

Non è un racconto contro la tecnologia, ma un tentativo di ricomporre innovazione ed equità. All’interno saranno esposti strumenti per leggere criticamente numeri, modelli e promesse dello streaming, oltre a proposte concrete, che vanno da standard minimi di trasparenza ad audit efficaci, da correttivi “user-/artist-centric” a nuovi schemi per l’intelligenza artificiale generativa, perché ogni “play” torni a significare valore per chi la musica la crea.

## **CAPITOLO 1: EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA MUSICALE E NASCITA DELLA STREAMING ECONOMY**

### **1.1 Introduzione**

In questo primo capitolo si intende fornire al lettore un inquadramento preliminare della tematica, attraverso un breve excursus storico sull’evoluzione dell’industria musicale, a partire dalla fine del XIX secolo fino ai giorni nostri. Verranno analizzati i principali passaggi storici e le innovazioni tecnologiche che hanno progressivamente trasformato la musica da semplice espressione culturale a settore economico

strutturato, delineando l'emergere di un mercato globale regolato da dinamiche industriali, media e commerciali. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo cruciale della digitalizzazione e, in seguito, all'ascesa delle piattaforme di streaming, che hanno profondamente riconfigurato i modelli di produzione, distribuzione e fruizione musicale. Infine, verrà esaminato come, nel corso degli anni, le logiche di consumo da parte degli ascoltatori si siano evolute, influenzate non solo dall'innovazione tecnologica, ma anche dalle strategie adottate dall'industria musicale per orientare gusti, accessi e comportamenti d'ascolto.

## **1.2 Excursus storico: dalle prime incisioni al digitale**

Il primo tassello dell'evoluzione verso la creazione di un mercato legato all'utilizzo e al consumo di prodotti musicali arriva, come in molti altri casi nel corso della storia, da un'invenzione fondamentale nell'ambito delle scienze tecniche e della tecnologia: l'invenzione del fonografo, avvenuta nel 1877 ad opera di Thomas Edison, il quale ne ottenne la brevettazione l'anno seguente, nel 1878, dimostrandone il funzionamento attraverso l'ascolto della frase "Mary had a little lamb" (Mary aveva un agnellino), una strofa di una canzoncina popolare dell'epoca. Il rivoluzionario strumento, attraverso la dinamica dei fluidi (come l'aria) permetteva di incidere i suoni su cilindri prima ricoperti di stagno, poi di cera e successivamente di riprodurli. Il meccanismo è semplice quanto geniale: mentre il cilindro ruota, il suono, indirizzato verso un corno, fa vibrare un diaframma collegato ad una puntina metallica e tali movimenti vengono incisi come un solco nello stagno. Al momento della riproduzione, il movimento della puntina nel solco fa vibrare nuovamente il diaframma, trasformando questa volta il corno in uno speaker.<sup>1</sup>

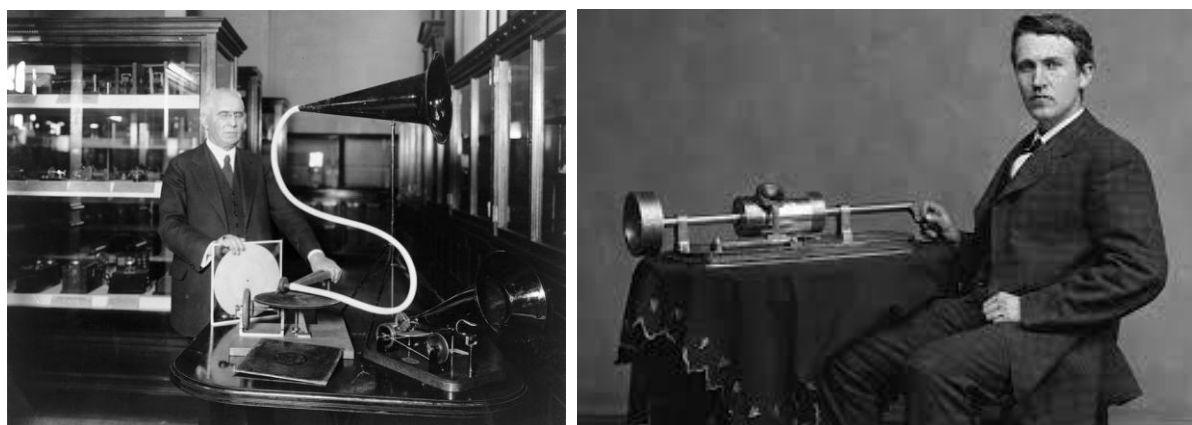
Tuttavia, l'invenzione che perfezionò il metodo introdotto dal fonografo, rendendolo per la prima volta idoneo alla registrazione di esecuzioni musicali, fu quella del grammofono, sviluppato da Emil Berliner nel 1887. A differenza del fonografo, il nuovo sistema non si avvaleva di cilindri come supporti di registrazione, ma introduceva un mezzo innovativo destinato a rivoluzionare in modo duraturo la storia della musica e delle tecnologie di incisione sonora: il disco a 78 giri. Questo nuovo strumento

---

<sup>1</sup> 9Colonne. (s.d.). *Il fonografo di Edison l'antenato del CD.*

permetteva di convertire in vibrazione sonora dell'aria le oscillazioni meccaniche di un ago inserito in un solco inciso a forma di spirale, con profondità costante, sulla superficie di un disco, presentando i suoni incisi come ondulazioni trasversali del solco.<sup>2</sup>

L'invenzione di Berliner fu rivoluzionaria poiché rese possibile per la prima volta la riproduzione meccanica su larga scala della musica registrata. Prima del grammofofono, la musica era un'esperienza dal vivo, collettiva e irripetibile: si ascoltava nei salotti, nei teatri, nelle chiese o per strada. Il grammofofono introdusse la possibilità di riprodurre registrazioni a casa propria, in qualsiasi momento. Questo segnò il passaggio da una musica performativa a una musica riprodotta, dando vita al concetto moderno di ascolto individuale.<sup>3</sup> Inoltre, nel grammofofono venivano utilizzati materiali più economici, facili da conservare e più facilmente commercializzabili rispetto ai cilindri fonografici di Edison. Questo aprì la strada alla vendita di musica registrata come bene di consumo, gettando le basi per la discografia commerciale.<sup>4</sup>



*(A destra Thomas Edison con il primo fonografo 1878, a sinistra Emil Berliner con il suo grammofofono 1887).*

Per tale ragione, le prime etichette discografiche nate a cavallo tra il XIX e il XX secolo, come la Columbia Records (1889) o la Victor Talking Machine Company (1901), affondavano le loro radici in aziende produttrici di fonografi e grammofofoni. Fu tuttavia con l'introduzione di un'altra innovazione tecnologica dirompente, la radio, che queste case discografiche compresero appieno le nuove potenzialità offerte alla diffusione

---

<sup>2</sup> Treccani. (s.d.). *Grammofofono*. In *Enciclopedia Treccani*.

<sup>3</sup> Katz, M. (2010). *Capturing Sound: How Technology Has Changed Music*. University of California Press.

<sup>4</sup> Millard, A. J. (1995). *America on Record: A History of Recorded Sound*. Cambridge University Press.

della musica: la radio consentiva al pubblico di ascoltare esecuzioni musicali dal vivo senza la necessità di possedere dischi o giradischi, e per di più in forma gratuita. Ciò determinò una significativa espansione del pubblico potenziale. A partire dai primi decenni del Novecento si assistette così alla diffusione delle prime trasmissioni radiofoniche, che introdussero stabilmente la musica nei palinsesti quotidiani. Le etichette discografiche iniziarono quindi a monitorare le preferenze del pubblico, orientandosi verso quei generi che meglio si adattavano al nuovo mezzo radiofonico. Un esempio emblematico fu la massiccia diffusione della musica jazz negli anni Venti, che contribuì alla nascita dei primi fenomeni di cultura giovanile e mainstream.

L'etichetta lasciò un'impronta significativa su diversi movimenti e generi musicali, esercitando un'influenza particolarmente rilevante nel panorama jazzistico; ebbe un ruolo determinante nel portare alla ribalta talenti come Duke Ellington, le cui composizioni ed esecuzioni innovative plasmarono la direzione della musica jazz. Nel genere classico, le registrazioni della Columbia di composizioni eseguite da orchestre e direttori d'orchestra rinomati portarono la musica classica a un pubblico più vasto, democratizzando l'accesso a ciò che un tempo era considerato appannaggio dell'élite.<sup>5</sup>

Un ulteriore balzo in avanti nello sviluppo della moderna industria musicale avvenne a seguito dell'introduzione del disco in vinile. Nel secondo dopoguerra, la scarsità di materiali come la gommalacca spinse l'industria discografica a utilizzare il vinile per la produzione dei dischi. A guidare questo cambiamento fu ancora una volta la Columbia Records. Il primo disco in vinile fu messo sul mercato nel 1948: l'evoluzione del 78 giri era un disco da 12 pollici, ossia di circa 30 centimetri di diametro. Rispetto al suo predecessore, il disco in vinile aveva un solco meno spesso e meno profondo e ruotava più lentamente, favorendo una registrazione più lunga, fino a mezz'ora a faccia nei 33 giri. Nacque così il "Long Playing", ovvero l'LP, un supporto leggero, facilmente riproducibile e collezionabile che incontrò subito l'interesse degli artisti e il favore del pubblico.<sup>6</sup>

Il formato LP rivoluzionò anche il modo in cui gli artisti e l'industria concettualizzavano gli album. Invece di essere semplici raccolte di singoli, gli album iniziarono a essere

---

<sup>5</sup> Honiball, R. (2024, 22 gennaio). *Today in Brand History: Columbia Records - The Soundtrack of a Century*.

<sup>6</sup> PrimaEdicola. (s.d.). *Dischi in vinile: la storia e come funzionano*.

visti come opere d'arte coese, con temi o narrazioni unificanti. Questa trasformazione fu fondamentale in tutti i generi musicali, dalla classica, dove composizioni più lunghe potevano essere registrate senza interruzioni, al rock, dove gli artisti iniziarono a creare concept album che esploravano temi o raccontavano storie in un intero LP. L'LP divenne rapidamente lo standard per le pubblicazioni di album, segnando l'inizio dell'"era dell'album" nella musica popolare e persistendo fino all'era digitale.<sup>7</sup>



*(A sinistra una radio portatile, a destra un vinile LP)*

Il vinile rimase per circa 30 anni lo strumento di riproduzione musicale più venduto sul mercato, fino alla fine degli anni 70', periodo in cui iniziò a diffondersi il celebre Sony Walkman, un lettore di cassette compatto e alimentato a batteria che permetteva agli utenti di ascoltare musica in privato tramite cuffie anche in movimento. La musicassetta, oltre ad avere un vantaggio in termini di comodità, aveva una doppia funzione: fungeva sia come supporto per la riproduzione sia che per la registrazione, permettendo ai consumatori di creare propri "mixtape", registrando brani da trasmissioni radiofoniche, dischi in vinile o altre cassette, per comporre colonne sonore personalizzate.

Tuttavia, il formato cassetta non era privo di limitazioni. La qualità del suono, pur risultando sufficiente per la maggior parte degli utenti, era inferiore a quella del vinile in termini di gamma dinamica e fedeltà. Le cassette erano inoltre soggette a un deterioramento fisico: potevano deformarsi, attorcigliarsi o rompersi dopo un uso prolungato. Per tale ragione, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, l'emergere

---

<sup>7</sup> Wikipedia. (s.d.). *LP record*.

dei compact disc (CD) iniziò a ridurre la popolarità delle cassette. I CD offrivano una fedeltà audio superiore, una maggiore durata nel tempo e la comodità del formato digitale, fattori che avrebbero infine portato a un calo delle vendite delle cassette.

In questi anni, il ruolo delle major discografiche crebbe a dismisura: si affermarono come protagoniste di trasformazioni decisive all'interno dell'industria musicale, promuovendo artisti e generi che avrebbero profondamente ridefinito i linguaggi e le estetiche della musica contemporanea. Durante quella che viene comunemente definita "album era", il ruolo delle etichette non si limitava alla scoperta e al lancio di talenti emergenti: esse svolgevano una funzione centrale anche nella modellazione del gusto del pubblico, orientando le preferenze degli ascoltatori attraverso strategie di marketing, campagne promozionali mirate e l'imposizione di mode e tendenze. In questo modo, le major non si limitarono a riflettere i cambiamenti culturali in atto, ma contribuirono attivamente a plasmarli, consolidando il proprio controllo sia sulla produzione artistica che sulla sua ricezione da parte del mercato.

L'avvento della digitalizzazione ha rappresentato un punto di svolta epocale. Con l'introduzione del formato MP3, la musica è divenuta un bene smaterializzato, facilmente trasferibile e archiviabile, dando avvio a una nuova fase nella quale le pratiche di ascolto, archiviazione e diffusione si sono ridefinite secondo criteri di mobilità, immediatezza e individualizzazione dell'esperienza sonora. Il file MP3 utilizzava algoritmi di compressione avanzati per ridurre significativamente le dimensioni dei file, mantenendo al contempo una qualità audio accettabile. Questo salto tecnologico rese possibile archiviare migliaia di brani su un unico dispositivo, trasformando radicalmente il concetto stesso di possesso musicale e aprendo la strada a un'epoca caratterizzata da mobilità, immediatezza e comodità.

A cogliere immediatamente l'opportunità offerta dall'utilizzo dei file MP3 furono due giovani statunitensi, Shawn Fanning e Sean Parker, che a fine anni 90' fondarono la prima piattaforma di file sharing per la musica di nome Napster. L'innovazione introdotta da Napster alla fine degli anni '90 risiedeva nella possibilità, offerta agli utenti, di accedere gratuitamente a contenuti musicali digitali, eludendo completamente i canali ufficiali di vendita e distribuzione. Questo nuovo modello di condivisione peer-to-peer, basato sulla gratuità e sulla decentralizzazione dell'accesso,

generò una profonda discontinuità nei paradigmi economici consolidati dell'industria musicale, mettendo in discussione l'autorità delle etichette discografiche e aprendo una fase di forte instabilità normativa e commerciale. Se da un lato la piattaforma contribuì a democraticizzare l'accesso alla musica e ad ampliare le librerie musicali degli ascoltatori come mai prima, dall'altro alimentò la pirateria in maniera dilagante, minando le basi economiche delle etichette discografiche, dei distributori e degli stessi artisti. L'RIAA (Recording Industry Association of America) e le principali major reagirono con una serie di azioni legali, che portarono alla chiusura di Napster nel 2001. Tuttavia, il fenomeno era ormai inarrestabile: la condivisione digitale della musica era diventata una norma culturale consolidata.<sup>8</sup>

### **1.3 Il ruolo delle piattaforme digitali e l'avvento dello streaming**

Negli anni immediatamente successivi alla chiusura di Napster, i fenomeni legati alla pirateria digitale conobbero una rapida e significativa intensificazione. Nonostante i tentativi di contenimento e repressione da parte delle principali etichette discografiche, attuati attraverso iniziative legali, campagne di sensibilizzazione e pressioni istituzionali, l'industria musicale fu soggetta a ingenti perdite economiche, incapace di contrastare efficacemente la diffusione capillare dei sistemi peer-to-peer alternativi. In questo contesto di crescente erosione del modello tradizionale di distribuzione, l'introduzione da parte di Apple, nel 2003, dell'iTunes Store rappresentò una svolta cruciale. Per la prima volta, veniva proposto al pubblico un sistema legale, centralizzato e user-friendly per l'acquisto e il download di musica digitale. Questo nuovo modello, fondato su un'interfaccia intuitiva e su prezzi accessibili per singoli brani, riuscì a intercettare parte della domanda fino ad allora soddisfatta esclusivamente attraverso canali illeciti, ponendo le basi per una riconfigurazione dell'intero ecosistema musicale digitale.<sup>9</sup>

Tuttavia, nonostante l'introduzione dell'iTunes Store avesse rappresentato un passo importante verso la legalizzazione della fruizione musicale digitale, tale misura risultò solo parzialmente efficace nel contenere l'ampia diffusione della pirateria, che nei primi

---

<sup>8</sup> Harrington, K. (2019). *The Evolution of Music Consumption: From Vinyl to Streaming*. Harvard University

<sup>9</sup> Wikström, P. (2020). *The Music Industry: Music in the Cloud*. Polity Press. Capitoli 3 e 4

anni 2000 continuava a prosperare attraverso reti peer-to-peer e altri sistemi di scambio non autorizzato. L'industria discografica si trovava dunque nella necessità di individuare modelli di distribuzione capaci non solo di contrastare l'accesso illegale ai contenuti, ma anche di offrire agli utenti modalità gratuite o a basso costo per usufruire della musica in formato digitale, garantendo al contempo la tutela dei diritti degli artisti e dei detentori dei diritti d'autore.

Un passo significativo in questa direzione fu rappresentato dall'ascesa di YouTube, a partire dal 2005. La piattaforma video, inizialmente non concepita come spazio privilegiato per la musica, divenne progressivamente uno dei principali canali di diffusione e promozione per musicisti emergenti e affermati. Con l'introduzione dei primi strumenti di monetizzazione e di content ID, YouTube rese possibile la generazione di entrate attraverso le visualizzazioni, contribuendo così alla nascita di un'economia musicale basata sulla fruizione gratuita, ma legalmente regolamentata. Gli artisti potevano ora caricare direttamente le proprie opere, raggiungendo un pubblico globale e percependo royalties proporzionali alle visualizzazioni dei contenuti audio-video.

È in questo contesto che si inserisce la nascita, nel 2008, di Spotify, prima piattaforma a proporre su larga scala un modello di streaming on-demand, legalmente autorizzato, sostenuto sia da abbonamenti sia da pubblicità. Spotify rappresentò un punto di svolta: spostò definitivamente il focus dal concetto di proprietà del file musicale a quello di accesso continuo alla musica. Negli anni successivi nacquero inoltre altre piattaforme di streaming come Deezer, Apple Music, Tidal, Amazon Music e molte altre, che contribuirono a diffondere lo streaming musicale in tutto il globo. Questa nuova logica segnò l'inizio della cosiddetta "streaming era": secondo quanto riportato nei dati ufficiali dell'IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), nel 2016 lo streaming divenne ufficialmente la principale fonte di ricavi a livello globale per l'industria musicale, rappresentando il 34,3% dei ricavi totali, superando di gran lunga i download digitali (~16%) e le vendite fisiche (~30%).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> IFPI (2017). *Global Music Report 2017: Annual State of the Industry*

#### 1.4 Cambiamento delle logiche di consumo

L'avvento dello streaming rappresentò una svolta epocale nelle logiche di consumo musicale. Come osserva Wikström (2020), il valore percepito della musica si è progressivamente spostato dal possesso del supporto all'accesso al contenuto (*access-based consumption*), trasformando radicalmente la relazione tra ascoltatore e opera musicale. In questo nuovo paradigma, gli utenti non acquistano più direttamente album o singoli, ma sottoscrivono un abbonamento, gratuito o a pagamento, che consente loro di accedere illimitatamente all'intero catalogo musicale della piattaforma, con differenze legate principalmente alla presenza o meno di interruzioni pubblicitarie.

Oltre a ridefinire la modalità di fruizione, lo streaming ha contribuito progressivamente a spostare il potere decisionale sulla scoperta musicale: dalle radio e dai media tradizionali verso gli algoritmi delle piattaforme digitali. Queste ultime offrono all'utente la possibilità di creare, seguire o ricevere playlist basate su generi, tendenze o mood specifici, segmentando l'utenza e rendendo l'esperienza musicale individualizzata, passiva e frammentata, favorendo l'ascolto di singoli brani rispetto a quello integrale degli album.<sup>11</sup> Queste stesse dinamiche hanno influenzato il contenuto della musica stessa: oggi molti artisti, in particolare quelli emergenti o privi di una fanbase consolidata, prediligono una pubblicazione frequente e frammentata di singoli dalla durata ridotta, con l'obiettivo di massimizzare il numero di stream e aumentare le probabilità di essere inseriti nelle playlist più seguite.

Inoltre, con lo streaming cambiò anche la metrica dominante del successo commerciale: in passato l'unità di misura era rappresentata dalle vendite fisiche o dai download digitali, oggi è il numero di stream a determinare la visibilità e il valore di mercato di un brano o di un artista. A partire dalla seconda metà degli anni 2010, le principali classifiche musicali, come la Billboard Hot 100 negli Stati Uniti o la UK Official Charts, hanno modificato i propri algoritmi per includere gli ascolti in streaming, convertendoli in "unità di vendita equivalente" (*streaming equivalent units*). Questo passaggio ha avuto conseguenze profonde su tutto l'ecosistema musicale, influenzando investimenti, strategie promozionali e pratiche contrattuali. Come

---

<sup>11</sup> Morris, J. W. (2015). *Selling Digital Music, Formatting Culture*. University of California Press.

sottolinea l'IFPI (2020): *"Streaming has redefined success metrics in the music industry. Chart rankings, label investments, and artist income now depend largely on streaming performance"*.<sup>12</sup>

In definitiva, lo streaming ha riconfigurato in profondità le logiche di consumo nell'industria musicale, alterando sia le abitudini degli ascoltatori sia le pratiche degli attori industriali. Se da un lato ha offerto nuove opportunità in termini di accessibilità e visibilità globale, dall'altro ha generato nuove tensioni economiche e culturali che ancora oggi interrogano il futuro del sistema musicale.

## **CAPITOLO 2: FUNZIONAMENTO DELLA REMUNERAZIONE NELLO STREAMING MUSICALE**

### **2.1 Introduzione**

In questo secondo capitolo verranno analizzati i principali modelli adottati dalle piattaforme di streaming musicale per la remunerazione degli artisti sulla base dei ricavi generati dall'ascolto delle loro opere. L'obiettivo è comprendere non solo il funzionamento tecnico di tali modelli, ma anche le implicazioni economiche e distributive che ne derivano lungo la filiera musicale. Si inizierà con l'esame del modello attualmente più diffuso, il cosiddetto modello pro-rata (o *market-centric*), del quale verranno illustrate le caratteristiche strutturali, le modalità di calcolo delle royalties, nonché i vantaggi e le criticità più frequentemente segnalate dagli operatori del settore. Successivamente, verrà presentata un'alternativa emersa in tempi più recenti: il modello user-centric, concepito come risposta ai limiti redistributivi del sistema pro-rata e orientato a una maggiore equità nella ripartizione dei proventi in funzione dell'effettivo comportamento di ascolto degli utenti. Infine, il capitolo si concentrerà sul ruolo centrale svolto dagli intermediari dell'industria musicale, quali etichette discografiche, distributori digitali e collecting societies, nel processo di gestione e distribuzione delle royalties derivanti dallo streaming. Attraverso questa panoramica,

---

<sup>12</sup> IFPI (2020). *Global Music Report*

si intende offrire una visione d'insieme chiara e critica delle dinamiche che regolano la remunerazione nell'attuale ecosistema digitale, evidenziando le tensioni e le prospettive di riforma che animano il dibattito contemporaneo.

## **2.2 Il modello pro-rata (market-centric)**

Il modello pro-rata, anche noto come modello market-centric, è il modello maggiormente utilizzato dalle piattaforme di streaming per distribuire i propri ricavi agli artisti sotto forma di royalties. Ma in che modo funziona questo modello? Si raccolgono ogni mese i ricavi totali generati dalla piattaforma, principalmente costituiti dagli abbonamenti degli utenti e dalla pubblicità e, tolta una percentuale dal totale dei ricavi che viene trattenuta dalla piattaforma, si distribuisce il restante agli artisti in base alla loro quota di streaming generata sul totale degli streaming generati nel mese. Per fare un esempio pratico che possa rendere l'idea prendiamo come campione un artista come The Weeknd, ad oggi tra gli artisti più ascoltati al mondo: nel mese di luglio Spotify genera 350 milioni di dollari in ricavi, che a fronte di un 30% di trattenute della piattaforma generano 245 milioni di dollari da distribuire a tutti gli artisti. Ipotizzando che il catalogo musicale di The Weeknd generi l'1,5% del totale degli streaming della piattaforma nel mese, a The Weeknd e al suo entourage spetteranno 3.675.000 dollari, ovvero  $245 \text{ milioni} \times 0.015$ . Questa modalità, che all'apparenza potrà sembrare matematicamente equa, in realtà presenta uno squilibrio importante per quanto riguarda la distribuzione dei ricavi, poiché il modello premia e paga di più chi può conteggiare più ascolti in streaming, facendo finire i soldi degli abbonati anche ad artisti che non si è mai ascoltato o che addirittura non si conoscono neppure.

Questo modello, oltre ad alterare la distribuzione dei ricavi, ha fortemente influenzato anche il contenuto della musica in generale, facendo emergere canzoni più brevi, che concentrano in pochissimi minuti materiale catchy pensato per essere ripetuto più e più volte. Nel modello pro-rata a dominare è il grande fan, l'ascoltatore incallito, quello che dedica alla musica ore e ore. L'utente casuale, meno costante, che fa partire meno tracce e meno brani genera meno ricavi. Anche se entrambi pagano lo stesso abbonamento.<sup>13</sup> Inoltre, un sistema che basa la remunerazione esclusivamente sul

---

<sup>13</sup> Linkiesta. (2020, agosto). *Musica e streaming: il modello delle revenues*.

numero di stream non considera fenomeni rilevanti come l'utilizzo, sempre più diffuso, di streaming bot, strumenti che generano un incremento artificiale e fittizio degli ascolti. A ciò si aggiunge la penalizzazione di generi musicali meno mainstream, come il jazz o la musica classica, le cui registrazioni possono durare anche decine di minuti e che, proprio in virtù della generale tendenza alla riduzione della durata dei brani, ottengono in media un numero di ascolti inferiore rispetto a una tipica canzone pop.

Nel tentativo di affrontare le criticità insite nel modello pro-rata, evidenziate da numerosi artisti, in particolare quelli appartenenti a circuiti indipendenti o legati a generi di nicchia, alcune piattaforme hanno iniziato a sperimentare modelli alternativi di distribuzione dei ricavi. Un esempio emblematico è rappresentato da SoundCloud, piattaforma nata con l'obiettivo di fornire uno spazio accessibile per musicisti emergenti privi di contratto con major discografiche, desiderosi di caricare, condividere e promuovere autonomamente le proprie produzioni sonore. Così, nel corso degli anni, arrivò il modello user-centric.

### **2.3 Il modello user-centric**

Definito da molti "l'unico modo per salvare la musica", da altri invece, più scettici, ne vengono riconosciuti i vantaggi come anche i limiti. Il modello user-centric, come suggerisce il nome, si basa sulle preferenze individuali di ciascun utente: i ricavi generati dagli abbonamenti e, più in generale, dagli ascolti, vengono distribuiti direttamente agli artisti che ogni utente ascolta di più. Questo avviene in maniera proporzionale al tempo di ascolto, garantendo una redistribuzione più equa rispetto al tradizionale modello pro-rata, in cui i ricavi complessivi vengono suddivisi in base al numero totale di streaming, indipendentemente da chi li ha ascoltati. Ad esempio, se un utente ascolta per il 10% del tempo mensile i Red Hot Chili Peppers, per il 7% i Metallica e per il 5% i Guns N' Roses, i ricavi generati dal suo abbonamento saranno ripartiti in proporzione tra questi artisti, secondo le stesse percentuali di ascolto.

Le prime sperimentazioni sul modello user-centric risalgono a studi condotti da università scandinave, tra cui la Copenhagen Business School, che nel 2014 ha pubblicato uno dei primi report accademici sulla possibilità di una distribuzione dei ricavi basata sull'ascolto individuale, dimostrando come ciò avrebbe portato a una

maggior equità per gli artisti indipendenti.<sup>14</sup> Nel 2017, la piattaforma Deezer ha cominciato a interessarsi seriamente a questa alternativa, lanciando diverse campagne di sensibilizzazione e avviando progetti pilota con etichette e organismi di gestione collettiva in Francia, come SACEM, per testarne l'efficacia. La prima ad implementare realmente il modello user-centric è stata SoundCloud, che nel marzo 2021 ha introdotto il programma "Fan-Powered Royalties" per una parte del suo catalogo, ovvero per gli artisti che caricavano musica direttamente tramite SoundCloud Premier, Repost by SoundCloud o Repost Select. Pochi mesi dopo, nel novembre 2021, anche Tidal ha adottato un approccio user-centric (seppur parziale), lanciando il piano HiFi Plus, che prevede il versamento diretto di una parte dell'abbonamento mensile all'artista più ascoltato di ogni utente, mantenendo il resto della ripartizione su base pro-rata.

Il vantaggio principale del modello user-centric è che favorisce gli artisti con fanbase altamente fidelizzate indipendentemente dalla loro dimensione effettiva, venendo incontro soprattutto agli artisti emergenti e underground, i quali spesso risultano penalizzati nel sistema pro-rata, dove artisti mainstream con milioni di ascolti accentrano la maggior parte delle entrate. In questo modo, con l'approccio user-centric, anche gli artisti indipendenti o di nicchia possono ricevere una fetta più significativa dei ricavi, perché ogni utente contribuisce direttamente al compenso dei propri ascolti preferiti.

Nonostante questo nuovo modello possa sembrare una rivoluzione nel mondo dello streaming, che possa finalmente riportare equità nella distribuzione delle royalties, in realtà la situazione è ben più complessa di così: il modello risulta più costoso e complesso da gestire per quanto riguarda la struttura di profilazione, il che porterebbe le piattaforme a dover alzare le trattenute sui dividendi delle royalties per mantenerlo. Motivo principale per il quale piattaforme grandi come Spotify rimarrebbero restie ad utilizzarlo. Inoltre, come dimostrato da alcuni studi condotti, in particolare quelli del norvegese Arnt Maasø, dove si analizzavano gli effetti di un approccio UCPS per gli artisti locali, a livello di quota di mercato, agli artisti più importanti toccava il 76% in

---

<sup>14</sup> Elberse, A., & Berg, L. (2014). *The Case for a User-Centric Model in Music Streaming*. Copenhagen Business School.

un ambiente “pro-rata”, mentre con lo “User-Centric” si scendeva al 75%. Una differenza quasi irrisoria.

In quest’ottica, il modello user-centric si mostrerebbe più come “un nuovo modo per tagliare la torta, con un coltello (forse) più efficace” che come una vera e propria rivoluzione per l’industria dello streaming. In altre parole, il dibattito rimane aperto: non esiste un modello perfetto e ogni piattaforma ha elaborato la propria strada. Vale quindi la pena analizzare come i diversi servizi di streaming abbiano concretamente impostato i propri sistemi di remunerazione.

## 2.4 Differenze fra i modelli di revenues delle principali piattaforme

Ciascuna piattaforma, nel corso degli anni, ha scelto di utilizzare uno specifico modello fra i due presenti, talvolta scegliendo opzioni ibride tra il modello pro-rata e quello user-centric. Il tutto lo si può facilmente riassumere nella seguente tabella, che mostra le principali piattaforme streaming del mercato con ciascuna le proprie preferenze di modello:

| <b>Piattaforma</b>                        | <b>Modello principali</b>               | <b>Vantaggi principali</b>                   | <b>Criticità principali</b>        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Spotify, Apple Music, Amazon Music</b> | Pro-rata                                | Semplici da gestire, efficaci su larga scala | Penalizza artisti indipendenti     |
| <b>SoundCloud</b>                         | User-Centric (Fan-Powered Royalties)    | Equo per artisti fedeli, valido contro bot   | Limitato agli artisti indipendenti |
| <b>Deezer</b>                             | Pro-rata + sperimentazioni User-Centric | Promuove equità, pilota nuovi modelli        | Ancora in fase di test             |

| <b>Piattaforma</b> | <b>Modello principali</b>          | <b>Vantaggi principali</b>                      | <b>Criticità principali</b>         |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tidal</b>       | Pro-rata con parziale User-Centric | Maggior remunerazione, incentivi personalizzati | Disponibile solo su piano HiFi Plus |

Come emerge chiaramente dalla tabella, il modello user-centric rimane ancora poco diffuso, soprattutto tra le piattaforme con il bacino d'utenza più ampio come Spotify, Apple Music e Amazon Music, che da sole detengono quasi il 60% della quota di mercato globale dello streaming musicale. Queste piattaforme continuano a preferire il modello pro-rata, considerato più semplice da gestire ed efficace su larga scala, nonostante i limiti ben noti, come la penalizzazione degli artisti indipendenti e meno popolari.

Le sperimentazioni condotte da realtà come Deezer o i modelli parzialmente ibridi di Tidal dimostrano che esistono alternative in grado di migliorare l'equità nella distribuzione dei ricavi, soprattutto per gli artisti emergenti o con fanbase fidelizzate. Tuttavia, tali approcci risultano ancora circoscritti a progetti pilota o a specifici piani premium (come il caso del Tidal HiFi Plus), senza aver trovato una diffusione strutturale su larga scala.

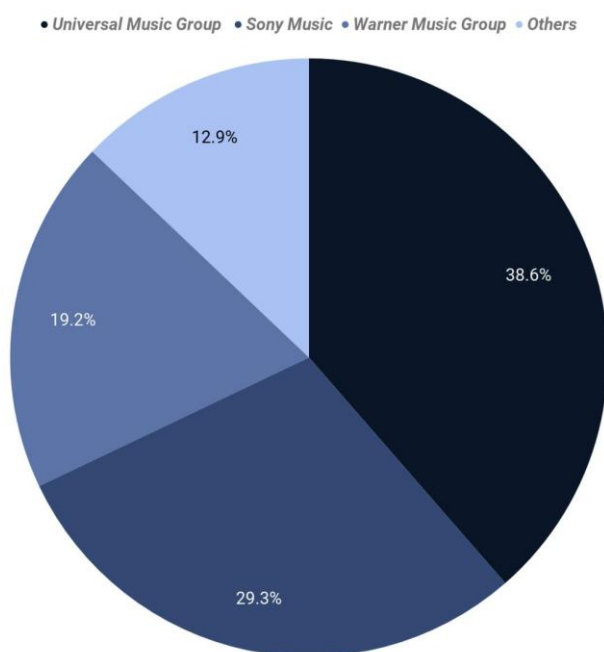
In sostanza, il modello pro-rata, pur con i suoi difetti e le crescenti critiche, resta ancora oggi lo standard di riferimento del settore, mentre l'adozione di modelli più innovativi come l'user-centric si presenta ancora come un fenomeno marginale e sperimentale.

## **2.5 Il ruolo degli intermediari: etichette, distributori, collecting societies**

Quando parliamo di intermediari nell'industria musicale intendiamo quella componente della catena produttiva che facilita la produzione e la distribuzione della musica, oltre che ad occuparsi dell'effettiva raccolta e distribuzione delle royalties. In questo caso, gli attori coinvolti sono essenzialmente tre: etichette/major discografiche, i distributori musicali e le società di gestione collettiva (Collecting Societies/CMOs/PROs).

Le etichette discografiche hanno il compito di rappresentare e finanziare artisti e produttori, seguendo nel dettaglio la creazione, la promozione e la commercializzazione dei contenuti musicali. In cambio di questi servizi fondamentali, trattengono una parte consistente delle royalties generate dallo streaming. Come visto nei paragrafi precedenti, su una piattaforma come Spotify che utilizza il modello pro-rata, circa il 30% dei ricavi totali viene trattenuto direttamente dalla piattaforma. Successivamente, le major trattengono ulteriormente tra il 55% e il 60% della quota restante, lasciando così all'artista soltanto circa il 13% del ricavo complessivo generato dai suoi streaming.<sup>15</sup>

Il mercato discografico globale è oggi dominato da un vero e proprio triumvirato, costituito dalle cosiddette "Big Three": Universal Music Group, Sony Music Entertainment e Warner Music Group. Esse, controllando gran parte del mercato musicale, riescono ad influenzare facilmente i nuovi trend ma anche ad incidere in maniera significativa sulle condizioni contrattuali degli artisti e sulle dinamiche di remunerazione generate dalle piattaforme di streaming (IFPI, 2023).



---

<sup>15</sup> IP Business Academy. (2022). *Economics of streaming: The rise of the music artist's rights and compensation*.

Il grafico riportato da Soundcharts illustra in maniera chiara la suddivisione del mercato globale della musica registrata, confermando il predominio assoluto delle tre major, che complessivamente controllano circa l'87% dei cataloghi musicali (master recording rights) del mercato discografico globale, lasciando solo una piccola parte alle etichette indipendenti.

Per quanto riguarda la seconda categoria citata, i distributori musicali, intendiamo quegli intermediari che hanno il compito di promuovere la musica degli artisti e di trasferire le royalties di registrazione ai titolari dei diritti. La loro presenza risale ai primi del '900, quando il loro ruolo principale era quello di stampare spartiti musicali e consegnarli ai negozi specializzati. Fin dagli albori, dunque, i distributori hanno avuto una funzione essenziale nel rendere le opere musicali accessibili a un pubblico il più ampio possibile.

Sebbene oggi gli artisti abbiano la possibilità di pubblicare autonomamente le proprie tracce senza passare attraverso un distributore, questo servizio continua a essere ampiamente utilizzato. I distributori, infatti, garantiscono che i metadati di pubblicazione rispettino gli standard richiesti dalle piattaforme di streaming. Inoltre, svolgono un ruolo cruciale come veri e propri "centri di smistamento": gestiscono il flusso delle royalties, assicurandosi che i proventi generati dalle registrazioni musicali raggiungano correttamente i titolari dei diritti, facendo sì che ogni dollaro "master" arrivi a destinazione nell'industria discografica.<sup>16</sup>

Infine, i distributori svolgono anche una funzione di promozione e marketing, che nel tempo ha subito una forte trasformazione. In passato, questo ruolo si concretizzava principalmente nel garantire ai dischi una collocazione strategica sugli scaffali dei negozi di musica, assicurandone la massima visibilità al pubblico. Oggi, nell'era digitale, lo stesso principio si traduce in un'attività di "playlisting", ovvero l'inserimento dei brani all'interno di playlist curate dalle piattaforme di streaming. Tra queste, un esempio emblematico è la New Music Friday di Spotify, che raccoglie le nuove uscite della settimana e rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per la visibilità di un singolo o di un album. Comparire in una playlist editoriale di rilievo può determinare

---

<sup>16</sup> Soundcharts. (s.d.). *Music distribution: Everything you need to know.*

un incremento esponenziale degli stream e favorire la scoperta dell'artista da parte di nuovi ascoltatori.

L'ultima categoria di intermediari dell'industria musicale citata è rappresentata dalle società di gestione collettiva, ovvero organismi che esercitano i diritti patrimoniali d'autore (o connessi) per conto di una pluralità di titolari nei confronti degli utilizzatori delle opere dell'ingegno: in particolare, tali organismi concedono licenze, raccolgono i relativi proventi per distribuirli ai titolari dei diritti e assicurano il controllo sulle utilizzazioni non autorizzate delle opere.<sup>17</sup> Un esempio di società di gestione collettiva in Italia è la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), oppure a livello internazionale l'ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers), la BMI (Broadcast Music, Inc.) o la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Normalmente, queste società vengono suddivise in due grandi categorie: le PROs (Performing Rights Organizations) e le CMOs (Collective Management Organizations). Le PROs, in particolare, sono organismi che si occupano della riscossione dei diritti d'autore derivanti dall'esecuzione pubblica di brani musicali per conto di autori ed editori. Il loro ruolo consiste nel facilitare una serie di processi fondamentali:

- Concessione di licenze a locali, stazioni radio e aziende per l'utilizzo del catalogo musicale, in cambio di un compenso.
- Monitoraggio della frequenza con cui i brani vengono riprodotti, al fine di calcolare l'ammontare delle royalties spettanti ai rispettivi autori o editori.
- Riscossione e distribuzione delle royalties verso le parti aventi diritto.<sup>18</sup>

Le PROs si limitano esclusivamente alla riscossione di una sola tipologia di royalty, ovvero quelle derivanti dall'esecuzione pubblica. Restano invece escluse le royalties meccaniche, ossia i diritti che spettano agli autori ogni volta che una loro opera viene riprodotta in formato fisico (CD, vinile) o digitale (download). È proprio in questo ambito che entra in gioco la seconda grande categoria di organismi: le CMOs. Queste società di gestione collettiva consentono agli autori e agli amministratori dei diritti di riscuotere compensi derivanti da diverse modalità di utilizzo delle opere, andando oltre le sole esecuzioni pubbliche.

---

<sup>17</sup> Treccani. (s.d.). *Società di gestione collettiva dei diritti d'autore*. In *Diritto on line*.

<sup>18</sup> Spline. (s.d.). *Performing rights organizations: A guide*.

Per essere formalmente riconosciuta come CMO, un'organizzazione deve rispettare cinque criteri fondamentali:

- Essere posseduta e gestita dai creator che rappresenta.
- Essere aperta a tutti i creator appartenenti alla categoria di diritti rappresentata.
- Svolgere la propria attività in maniera non discriminatoria.
- Rappresentare un'ampia gamma di sfruttamenti e usi delle opere.
- Essere autorizzata dalla legge a operare come CMO, ove previsto.<sup>19</sup>

| PROs                                                                                                                     | CMOs                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracks and collects performance royalties that are earned whenever your song is publicly performed or streamed           | Can collect both performance and mechanical royalties                                                            |
| Do not license and collect the mechanical royalties that are earned when your song is reproduced physically or digitally | Must fulfill (5) criteria to be considered a CMO, such as being owned and operated by the creators it represents |

Songtrust Blog – *The Difference Between a PRO and a CMO* (2021)

### CAPITOLO 3: DISTRIBUZIONE DEI RICAVI: CHI GUADAGNA E QUANTO

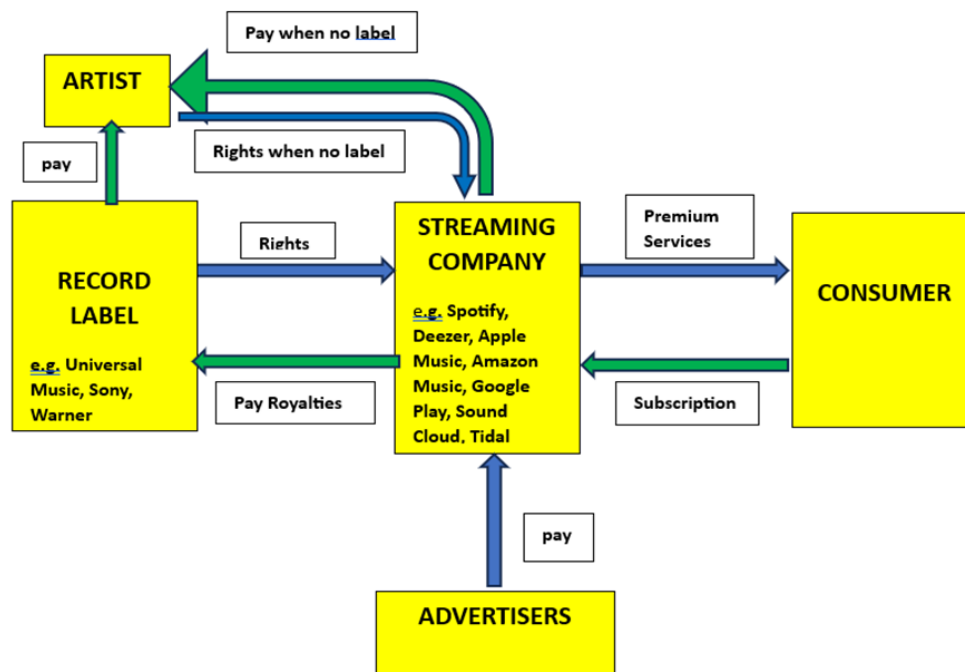
---

<sup>19</sup> Songtrust. (s.d.). *Pay sources: The difference between a PRO and a CMO*.

### 3.1: Analisi della ripartizione economica

La distribuzione dei ricavi, le quote di mercato e i meccanismi di pagamento rappresentano un'area di dibattito cruciale, che evidenzia una crescente disparità tra i giganti dello streaming e i creatori di contenuti che ne alimentano il successo.

La catena di distribuzione dei proventi generati dallo streaming può essere riassunta facilmente attraverso un flusso di pagamenti e diritti, come illustrato nel grafico fornito:



IP Business Academy (2022) *Economics of streaming: The rise of the music artist's rights and compensation.*

La Streaming Company, che può essere Spotify, Deezer, Apple Music o Tidal, rappresenta il fulcro del sistema. Questa piattaforma riceve pagamenti dai consumatori attraverso le sottoscrizioni ai servizi premium e dagli advertisers tramite la pubblicità. A sua volta, la streaming company paga le Record Label (etichette discografiche) come Universal Music, Sony o Warner con le cosiddette "royalty", ovvero diritti d'autore, in cambio del diritto di distribuire la loro musica. Le etichette, a loro volta, pagano gli artisti con cui hanno un contratto. L'artista indipendente, che non ha un'etichetta, tratta direttamente con la piattaforma di streaming per i propri diritti e pagamenti.

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, c'è una forte discrepanza fra il guadagno lordo generato dagli streaming e il netto realmente percepito dall'artista, soprattutto dopo le trattenute di piattaforma e contratto. Per descrivere al meglio la situazione, facciamo un esempio pratico: immaginiamo un giovane artista italiano emergente, appena firmato con Universal e con due brani di successo. Al momento non stipendiato con tour o merchandising, fa affidamento quasi esclusivamente sulle royalties streaming. Supponiamo che desideri guadagnare 25.000 € netti/anno, per considerare la sua musica il suo lavoro principale. Con le seguenti ipotesi:

- Payout medio per stream (Spotify): 0,003 €
- Quota netta che arriva all'artista dopo piattaforma ed etichetta: 13%
- Aliquota fiscale + contributi in regime forfettario: 30%

la formula per calcolare gli stream necessari è:

$$\text{Stream necessari} = \text{Netto} / [0,003 \times 0,13 \times (1 - \text{aliquota})]$$

$$\text{Stream richiesti} = 25.000 / [0,003 \times 0,13 \times 0,7] = 25.000 / 0,000273 = 91,6 \text{ mln}$$

Cifre che veramente pochi artisti riescono a raggiungere in un solo anno, confermando in maniera concreta quanto sia arduo "vivere di streaming". Infatti, secondo un rapporto di Spotify Loud & Clear pubblicato nel 2024, solamente 57.000 artisti su un totale di circa 11 milioni riescono a generare 10.000\$ in revenues dagli streaming (N.B: si tratta del lordo ante commissioni della piattaforma!!), cifra che rappresenta solo lo 0,5% del totale degli artisti con un catalogo musicale nella piattaforma.<sup>20</sup>

Inoltre Spotify, pur essendo la piattaforma ad oggi più utilizzata, è quella che offre tra i payout più bassi. Piattaforme alternative come Tidal o Deezer, seppur più generose e utilizzando modelli diversi dal pro-rata, presentano bacini di utenza nettamente inferiori alla leader di mercato. Questa disparità tra la popolarità di una piattaforma e la sua remunerazione per gli artisti è evidente in una panoramica più dettagliata delle principali piattaforme di streaming.

## **Panoramica delle Principali Piattaforme di Streaming**

---

<sup>20</sup> Spotify. (s.d.). *Loud & Clear*.

| <b>Piattaforma</b> | <b>Quota di Mercato</b> | <b>Pagamento Medio per Stream</b> | <b>Caratteristiche Uniche</b>                       | <b>Utenti Attivi Mensili</b> |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Spotify            | 31,7%                   | \$0,003 - \$0,005                 | Catalogo esteso, playlist personalizzate            | 665 milioni                  |
| Apple Music        | 12,6%                   | \$0,006 - \$0,008                 | Audio lossless, audio spaziale                      | 98 milioni                   |
| Amazon Music       | 11,1%                   | \$0,004 - \$0,005                 | Incluso negli abbonamenti Prime                     | 82 milioni                   |
| YouTube Music      | 9,7%                    | \$0,001 - \$0,010                 | Integrazione video, contenuti generati dagli utenti | 80 milioni                   |
| Tidal              | 2,5%                    | \$0,012 - \$0,015                 | Audio ad alta fedeltà                               | 5 milioni                    |
| Deezer             | 2,1%                    | \$0,004 - \$0,006                 | Funzionalità Flow basata su AI                      | 16 milioni                   |

In molti hanno inizialmente visto nel modello user-centric una possibile soluzione a questo problema. L'idea era quella di riequilibrare i ricavi, favorendo soprattutto gli artisti underground e indipendenti. Tuttavia, studi condotti su un ampio campione, oltre 150.000 utenti di una piattaforma di streaming e circa 890 milioni di stream analizzati, hanno mostrato come, in realtà, questo modello abbia prodotto nuovi squilibri, penalizzando in particolare alcuni generi di grande rilevanza come l'hip-hop; rispettivamente, le categorie affette negativamente sarebbero il Rap/Hip-Hop con un -13%, gli artisti mainstream con -6% e più in generale i brani rilasciati meno

recentemente (-3%), a discapito di una crescita dei brani Pop (+10%), Rock (+7%) e dei brani con oltre 10 anni (+5,1%).<sup>21</sup>

In definitiva, il modello user-centric comporta sì grandi cambiamenti, che favoriscono la diversità all'interno dei generi musicali, ma penalizza eccessivamente i generi dominanti del panorama attuale.

### **3.2: Il peso contrattuale delle major**

All'interno delle dinamiche di remunerazione dello streaming, le etichette discografiche, e in particolare le Big Three, svolgono un ruolo da protagoniste assolute nelle trattative con le piattaforme. Negli ultimi trent'anni, soprattutto in risposta alla crisi del settore musicale causata dalla diffusione della pirateria nei primi anni 2000, la quota di mercato delle major si è progressivamente concentrata grazie a numerose operazioni di fusione e acquisizione. Tra gli esempi più rilevanti vi sono l'acquisizione di PolyGram da parte di Seagram, società madre di Universal, avvenuta nel 1998 per 10,6 miliardi di dollari, e l'acquisizione di Bertelsmann da parte di Sony nel 2008, con un accordo del valore complessivo di 1,2 miliardi di dollari, successivo a una joint venture siglata quattro anni prima.

Sebbene l'etichetta discografica e l'editore musicale di una registrazione, nonché del brano e della composizione sottostante, possano essere società diverse, è importante notare che la maggior parte delle aziende gestisce sia l'attività di registrazione che quella editoriale. Le tre major, infatti, gestiscono sia l'industria discografica che quella editoriale, sia con i propri marchi che tramite società o marchi sussidiari; attraverso queste attività, le major dominano sia il mercato discografico che quello editoriale a livello globale. Per tale ragione, sebbene le due attività siano generalmente tenute separate l'una dall'altra, in ultima analisi fanno capo alla stessa dirigenza aziendale.<sup>22</sup>

Questa posizione di forza si riflette anche nei rapporti contrattuali con gli artisti. È molto diffuso, ad esempio, il fenomeno delle "advances", ovvero ingenti anticipi di denaro che le major conferiscono agli artisti per avviarne le carriere. Tuttavia, tali

---

<sup>21</sup> Valor de Cambio. (s.d.). *Alternative payment models in the music streaming market: A comparative approach based on stream-level data.*

<sup>22</sup> UK Parliament. (2021). *Economics of music streaming report.*

anticipi si trasformano spesso in strumenti di controllo: essendo recuperabili, vincolano i creator a condizioni di royalty poco favorevoli e a contratti "life of copyright", validi quindi per tutta la durata del diritto d'autore. Nonostante non ci siano dati ufficiali su questa pratica, in quanto le informazioni vengono rese disponibili solo in forma confidenziale, la maggior parte delle spese per artisti e repertorio delle principali case discografiche è destinata proprio agli anticipi, più che ai costi di registrazione e produzione video.

All'interno del report parlamentare ufficiale del Regno Unito riguardo l'economia del settore dello streaming nella musica è stato riportato che, secondo alcune fonti accademiche SCRIPT, centro che si occupa di proprietà intellettuale, diritto d'autore, tecnologia e innovazione e con sede presso l'Università di Edimburgo: *"il problema rimane che i contratti degli artisti tradizionalmente favoriscono etichette ed editori, in virtù del rischio iniziale da loro sostenuto nell'investire sugli artisti; tuttavia, la natura sbilanciata di tali contratti ha un impatto diretto sui ricavi percepiti dagli artisti stessi."*

I contratti stipulati prima, e perfino durante, l'avvento dell'era dello streaming non riflettono adeguatamente le conseguenze che lo streaming ha avuto sulle fonti di reddito degli artisti. Vi è, inoltre, il problema più ampio del potere negoziale squilibrato nelle relazioni contrattuali, applicabile non solo agli artisti dell'industria musicale ma ai creativi in generale: gli artisti hanno infatti *"una posizione negoziale più debole, a causa della loro inesperienza, mancanza di informazioni o del desiderio di essere pubblicati o prodotti a qualsiasi costo"*.<sup>23</sup>

Infine, in molti casi, gli artisti e i loro rappresentanti vengono esclusi dalla possibilità di conoscere i termini degli accordi di licenza stipulati tra le etichette discografiche e i servizi di streaming, sia durante che dopo le negoziazioni. Questo avviene nonostante le etichette concedano in licenza le opere agli streaming service proprio per conto degli artisti, a causa di accordi di non divulgazione (NDA) sottoscritti con le piattaforme. La diffusione di tali accordi ha conseguenze dirette sui creator: gli NDA, infatti, creano barriere all'auditing dei ricavi da streaming, impedendo spesso agli artisti e ai loro

---

<sup>23</sup> UK Parliament. (s.d.). *Written evidence submitted to the Economics of music streaming inquiry.*

rappresentanti di verificare in maniera indipendente se le royalties ricevute corrispondano effettivamente a quanto dovuto.

Tra le principali testimonianze sull'importanza della trasparenza nelle operazioni di audit, significativa fu quella del musicista Colin Young, che al riguardo disse:

*"Mi scontro costantemente con molte resistenze e ci sono sempre motivazioni per cui i dati non sono disponibili; quindi, sono costretto a scendere a compromessi nell'audit. Non posso mai fare ciò che vorrei. Ci sono sempre limitazioni. Questo è il problema. L'audit serve come rimedio, per correggere errori o incomprensioni, e vale in entrambe le direzioni: ci potrebbero essere contro-richieste; quindi, non sto dicendo che una delle due parti sia perfetta, assolutamente no. Quello che sto dicendo è che ho bisogno che i dati siano standardizzati e coerenti, granulari e disponibili alla fonte. Devo poter risalire a Spotify e a ciò che ha fornito alle etichette"*

Anche l'iconico chitarrista e produttore Nile Rodgers ha sottolineato l'importanza degli audit per permettere agli artisti di rivendicare i ricavi che spettano loro:

*"L'unico momento in cui possiamo davvero verificare che le cose siano come dovrebbero è quando entriamo a fare un audit. Ogni singola volta, e non lo dico per drammatizzare o per fare ironia, che ho auditato un'etichetta, ho trovato denaro. A volte in quantità sconcertanti. Questo accade a causa del modo in cui il sistema è stato progettato sin dall'inizio".*

### **3.3: La posizione degli artisti indipendenti**

Negli ultimi anni, di fronte a politiche sempre più stringenti e opache adottate dalle etichette discografiche nella gestione delle royalties, è cresciuto in maniera significativa il fenomeno dell'indipendentismo dalle major. Sempre più artisti scelgono infatti di rilanciare le proprie carriere in modo autonomo, sfruttando strumenti come TikTok o Instagram per accrescere la popolarità dei loro brani. Questa tendenza ha raggiunto un punto di svolta nel 2024, quando il 65% delle nuove entrate nella classifica Spotify Global Viral 50 proveniva da artisti indipendenti, trainati proprio dall'espansione virale

su TikTok e altre piattaforme video: un chiaro segnale di un passo importante verso una vera democratizzazione della musica.<sup>24</sup>

Un ulteriore aspetto riguarda il ruolo del marketing. Secondo una statistica di WiFiTalents, l'80% degli ascoltatori scopre nuovi artisti attraverso i social media, mentre i brani virali su TikTok registrano in media un incremento del 150% negli stream.<sup>25</sup> Nonostante queste opportunità, le difficoltà non mancano: un'indagine di Videobolt rivela che il 79% degli artisti indipendenti considera complesso gestire la promozione della propria musica, pur facendo largo uso dei social. Non a caso, l'89% degli artisti ritiene che avere un brand forte sia fondamentale per il successo, ma solo il 46% pensa che i propri sforzi di marketing abbiano realmente contribuito in modo significativo alla propria crescita. A questo si aggiunge un dato particolarmente rilevante: circa il 43% degli artisti analizzati non dispone nemmeno di un budget da destinare al marketing, come mostra chiaramente il grafico di Videobolt qui sotto.<sup>26</sup>



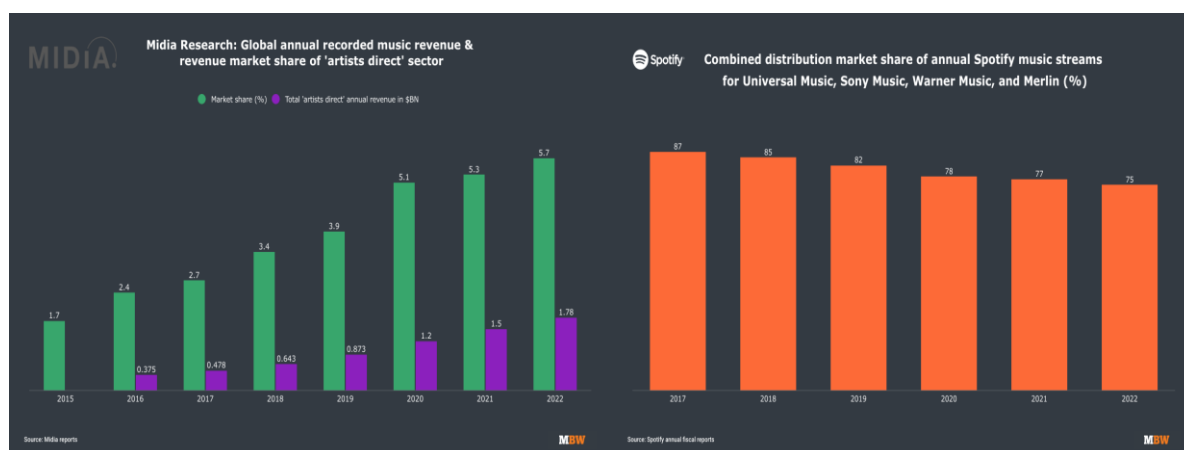
Videobolt. (2024). *Independent music marketing: Trends and insights research report 2024*. Videobolt Blog.

<sup>24</sup> Linktivate. (2024). *The quantum leap: Independent artists redefining the music industry in 2024 and beyond through TikTok, Spotify & Web3*.

<sup>25</sup> WiFiTalents. (s.d.). *Marketing in the music industry statistics*.

<sup>26</sup> Videobolt. (2024). *Independent music marketing: Trends & insights research report*.

Negli ultimi anni, il crescente fenomeno dell'indipendentismo dagli artisti ha contribuito a ridurre progressivamente la quota di mercato detenuta dalle Big Three, passata dall'87% nel 2017 a circa il 75% nel 2022. Parallelamente, si è assistito a un aumento costante del peso degli artisti del settore *artists direct* sul totale dei ricavi globali della musica registrata. Anche i ricavi assoluti degli artisti senza etichetta hanno registrato una crescita notevole: dai 375 milioni di dollari del 2016 sono arrivati a circa 1,78 miliardi nel 2022, un incremento a dir poco esponenziale.



Ingham, T. (2023, 7 febbraio). *Major record company market share on Spotify fell again in 2022, as indie tracks flooded the service. Music Business Worldwide.*

Il calo improvviso della quota di mercato delle major richiede tuttavia un'analisi più attenta. Se da un lato è indubbio che il trend dell'indipendentismo stia crescendo rapidamente, come confermano i dati, dall'altro bisogna considerare che negli ultimi anni sulle piattaforme di streaming sono state caricate milioni di nuove tracce. Secondo stime recenti, ogni giorno vengono caricati su servizi come Spotify oltre 100.000 nuovi brani, molti dei quali consistono in tracce di appena 31 secondi create appositamente per aggirare il modello pro-rata. Si tratta della cosiddetta "musica funzionale", pensata per rilassarsi, dormire, concentrarsi o distendersi.

Questa distorsione non è passata inosservata. Sir Lucian Grainge, CEO di Universal, ha dichiarato al suo staff globale che l'attuale modello di royalty adottato da piattaforme come Spotify non garantisce un valore equo agli artisti di livello premium, denunciando

che tali servizi tendono a spingere gli utenti verso “contenuti funzionali di qualità inferiore” che, in alcuni casi, “possono a malapena essere definiti musica”.<sup>27</sup>

Questo cambiamento non è solo un fenomeno statistico o una tendenza astratta: ci sono esempi concreti di artisti che hanno saputo ribaltare il rapporto di forza con le major, sfruttando a proprio vantaggio gli strumenti digitali e l’indipendenza. Un caso emblematico è quello di Frank Ocean. Nel 2016, Ocean era ancora sotto contratto con l’etichetta Def Jam, di proprietà di Universal. Nonostante il successo globale di *Channel Orange*, premiato ai Grammy Awards come miglior album urban contemporary nel 2013, Ocean non riusciva a monetizzare appieno i risultati del suo lavoro a causa di un contratto che prevedeva la pubblicazione di sette album sotto l’etichetta, una formula che spesso traduce il successo dell’artista in controllo quasi totale da parte della major.

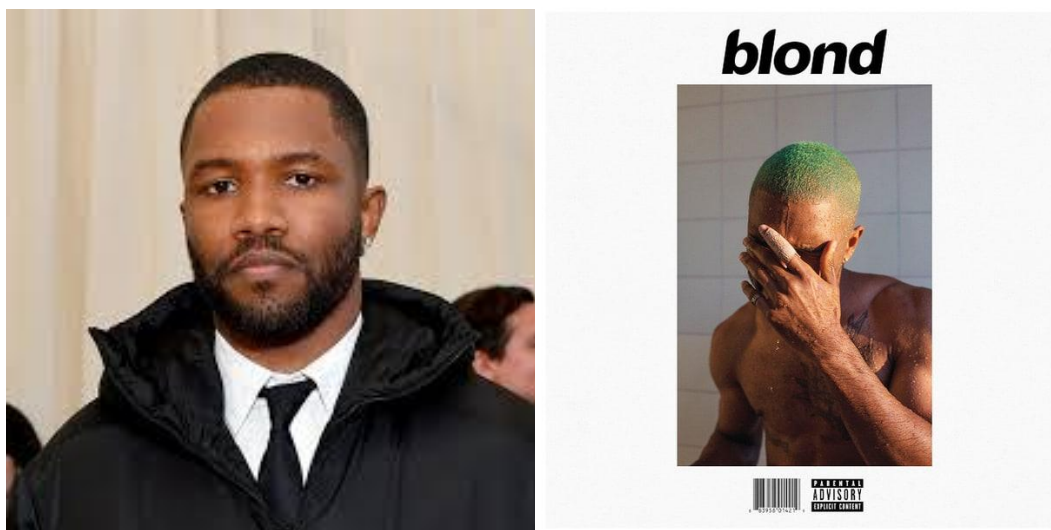
Di fronte a questa limitazione, Ocean mise in atto una strategia brillante. Nel 2016 pubblicò *Endless*, un album visivo che soddisfaceva pienamente gli obblighi contrattuali con Def Jam. Solo 48 ore dopo, rilasciò *Blonde*, l’album che lo consacrò, attraverso la propria etichetta indipendente, *Boys Don’t Cry*, in esclusiva su Apple Music. Si stima che l’album abbia generato circa un milione di dollari in sole 24 ore. Parallelamente, Ocean aveva riacquistato i master delle sue registrazioni, impedendo a Def Jam di trarre profitto dalle nuove uscite. In questo modo, l’artista riuscì a liberarsi dalle restrizioni del contratto originario senza incorrere in dispute legali.<sup>28</sup>

La vicenda di Frank Ocean rappresenta un vero e proprio spartiacque nel mondo della musica: un campanello d’allarme per le major e, allo stesso tempo, un simbolo tangibile di indipendenza artistica, dimostrando come una buona conoscenza della propria situazione economica e contrattuale, unita a un utilizzo intelligente del proprio brand, possa restituire agli artisti il controllo sulle proprie opere e sulla propria carriera.

---

<sup>27</sup> Music Business Worldwide. (2023, 7 febbraio). *Major record company market share on Spotify fell again in 2022 as indie tracks flooded the service.*

<sup>28</sup> Forbes. (2016, 18 novembre). *Checkmate: Frank Ocean goes independent.*



*(A sinistra Frank Ocean, a destra la cover del suo celebre album Blonde)*

## **CAPITOLO 4: MODELLI ALTERNATIVI E INNOVAZIONI IN CORSO**

### **4.1: Introduzione ai nuovi modelli**

Il crescente dibattito sull'equità nella distribuzione dei ricavi nello streaming musicale ha stimolato la nascita di modelli alternativi rispetto a quelli tradizionalmente adottati dalle piattaforme. Come già anticipato nei capitoli precedenti, alcune piattaforme hanno iniziato a sperimentare modelli ibridi rispetto ai due principali. Tuttavia, nonostante questi tentativi, non è stato ancora individuato un modello capace di garantire piena equità e di evitare squilibri tra le diverse categorie di artisti. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi alla ricerca di soluzioni alternative. Tra questi, lo studio di Bergantiños e Moreno-Ternero (2023) ha evidenziato come i meccanismi di revenue sharing non siano neutri, ma possano generare profonde disuguaglianze tra artisti, favorendo alcuni segmenti a scapito di altri.<sup>29</sup> Questa riflessione ha stimolato un dibattito più ampio che, accanto alle analisi teoriche, ha portato all'elaborazione di nuovi modelli concettuali e pratici con l'obiettivo di rendere il sistema più equo e sostenibile. In questa prospettiva, nei paragrafi seguenti verranno presentati tre nuovi modelli emergenti, l'Artist Growth Model (AGM), il Diversity-based Model e l'Engagement-based Model, che, pur non provenendo

---

<sup>29</sup> Bergantiños, G., & Moreno-Ternero, J. D. (2023). *Revenue sharing at music streaming platforms*.

direttamente dalla letteratura accademica esistente, rappresentano approcci innovativi alla ripartizione dei ricavi e possono contribuire a immaginare scenari più equilibrati per l'industria musicale. Successivamente l'attenzione si sposterà sulle esperienze cooperative, sulle community e sulle piattaforme di tipo "fair trade", che propongono soluzioni concrete per rafforzare l'autonomia e il potere contrattuale degli artisti.

#### **4.1.1: Modello AGM (Artist Growth Model)**

Questo primo modello alternativo ha come obiettivo quello di sostenere gli artisti emergenti e creare un percorso di crescita sostenibile, evitando che solo i big assorbano la maggior parte dei ricavi. La distribuzione dei ricavi non si basa solo sul numero totale di stream, ma anche sul tasso di crescita dell'audience (es. incremento mensile di ascoltatori unici, engagement su playlist, aumento della fanbase).

Gli artisti con trend positivi ricevono una quota extra rispetto al puro valore numerico degli stream. Per evitare abusi, il modello prevede una soglia: oltre un certo livello di popolarità consolidata, il bonus di crescita si riduce, in modo da premiare la scalata più che la dominanza permanente.

Garanzia di equità: favorisce artisti emergenti che stanno guadagnando attenzione, senza togliere completamente spazio ai già affermati. Rende dinamica la redistribuzione, premiando la vitalità e non solo il volume assoluto.

In questo caso, la quota spettante all'artista verrebbe calcolata con una formula simile:

$$Q_i = S_i \times (1 + \gamma G_i)$$

Dove:

- $S_i$  = quota base proporzionale agli stream (es. user-centric o pro-rata)
- $G_i$  = tasso di crescita dell'audience dell'artista (nuovi ascoltatori unici, % incremento rispetto al periodo precedente)
- $\gamma$  = coefficiente che misura quanto la crescita influenza il bonus.

In concreto, questo nuovo metodo permetterebbe agli artisti anche non particolarmente affermati ma che stanno vivendo un periodo di grande crescita di

ricevere una sorta di premio crescita, indipendentemente dalla grandezza effettiva della loro fanbase. Ovviamente, sopra una certa soglia il coefficiente gamma si riduce al fine di non avvantaggiare eccessivamente i big.

#### **4.1.2: Diversity-based Model**

Per quanto riguarda il secondo modello, ovvero quello Diversity-based, esso si pone l'obiettivo di incentivare la varietà culturale e musicale, contrastando l'omologazione e il predominio di pochi generi mainstream. La piattaforma assegna pesi differenziati agli stream a seconda del genere musicale, della provenienza geografica o della rarità culturale, per bilanciare la predominanza di generi commerciali. Ad esempio, uno stream di un genere di nicchia o minoritario potrebbe "valere" di più in termini di revenue rispetto a un genere già dominante. La categorizzazione può avvenire con criteri misti: algoritmici (varietà nelle playlist, esposizione a generi alternativi) e istituzionali (accordi con associazioni culturali o enti di promozione musicale).

Garanzia di equità: protegge la diversità musicale, sostenendo artisti e generi che altrimenti rimarrebbero invisibili. Riduce inoltre il rischio che il mercato premi solo ciò che è già popolare, rafforzando il pluralismo culturale.

Per questo modello, una possibile formula da utilizzare potrebbe essere la seguente:

$$Q_i = S_i \times D_i$$

Dove:

- $S_i$  = quota base proporzionale agli stream
- $D_i$  = fattore di diversità,  $>1$  per generi/scene minoritarie,  $=1$  per generi mainstream (può essere determinato dalla piattaforma in base a criteri culturali/geografici).

In sostanza, con questo metodo si avvantaggerebbe la varietà all'interno del panorama musicale, contrastando la tendenza all'omologazione da parte soprattutto degli artisti mainstream, valorizzando la varietà culturale e tutelando generi e scene minoritarie.

#### 4.1.3: Engagement-based Model

Per questo terzo e ultimo modello presentato il focus è posto nello spostare l'attenzione dalla quantità pura di stream alla qualità dell'interazione tra artista e pubblico. In questo caso, i ricavi vengono distribuiti tenendo conto non solo degli stream, ma anche di parametri di coinvolgimento attivo, ad esempio il tempo medio di ascolto per traccia (vs skip rapido), l'inserimento in playlist personali, le interazioni con l'artista (condivisioni, salvataggi, commenti se la piattaforma lo prevede), eventuali partecipazioni a contenuti extra (concerti live in streaming, esperienze interattive ecc.). Questo modello valorizza le community di fan e i cosiddetti "superfan", che dimostrano un supporto concreto e continuativo ai loro artisti preferiti.

Garanzia di equità: premia gli artisti che creano legami autentici con il pubblico, non solo chi beneficia della viralità momentanea. Rende più difficile il predominio basato su strategie di marketing aggressive (es. playlist forzate o stream "vuoti").

Matematicamente, quest'ultimo modello si tradurrebbe nella seguente formula:

$$Q_i = \sum_{u \in U} E_{iu} w_u$$

Dove:

- $U$  = insieme degli utenti
- $E_{iu}$  = coefficiente di engagement dell'utente  $u$  con l'artista  $i$  (tempo medio di ascolto, playlist personali, interazioni, ecc.)
- $w_u$  = quota dell'abbonamento dell'utente  $u$  destinata agli artisti ascoltati.

Oppure, in versione semplificata:

$$Q_i = S_i \times E_i$$

con  $E_i$  = indice complessivo di engagement (es. normalizzato tra 0 e 1) dell'artista con il suo pubblico.

Tramite questo modello si riuscirebbe a premiare il rapporto reale degli artisti con i fan, permettendo in maniera efficace di contrastare gli stream passivi o manipolati con l'utilizzo di streaming bot.

## 4.2: Cooperative, community e piattaforme fair trade

Negli ultimi anni la comunità di artisti e ascoltatori ha dato vita a numerosi progetti, tra startup e cooperative, con l'obiettivo di contrastare la crescente inequità generata dalle principali piattaforme di streaming. Questi modelli alternativi, perlopiù basati su strutture cooperative, governance partecipativa e tecnologie blockchain, mirano a una redistribuzione più equa dei proventi e rappresentano una risposta concreta alle criticità del sistema attuale, promuovendo una visione del panorama digitale musicale più sostenibile, inclusiva e culturalmente diversificata.

Un esempio significativo è la piattaforma di streaming decentralizzata Audius, concepita non per sostituire ma per integrare servizi già esistenti come Spotify, SoundCloud e TikTok. Gli utenti possono ascoltare gratuitamente musica in streaming e inviare mance agli artisti che apprezzano. Inoltre, i cinque brani più ascoltati in una determinata settimana vengono premiati con la valuta nativa della piattaforma, \$AUDIO. Audius propone anche un sistema di medaglie a livelli e, più recentemente, ha introdotto per gli artisti la possibilità di offrire ai fan contenuti esclusivi tramite NFT "token-gated". La piattaforma sfrutta in modo intelligente la tecnologia blockchain senza però complicarne l'utilizzo, rendendola accessibile anche agli artisti e agli utenti meno esperti. Tra i vantaggi offerti figurano caricamenti illimitati e gratuiti per gli artisti, la possibilità di partecipare alla governance della piattaforma e di raggiungere direttamente il proprio pubblico, mentre per gli ascoltatori sono previsti streaming gratuiti in alta qualità (320 kbps), premi per l'attività svolta e servizi di messaggistica diretta per interagire con gli artisti.<sup>30</sup>

Un altro caso degno di nota è la cooperativa The Pack Music Co-operative, che in Australia sostiene artisti locali non firmati, promuovendo pagamenti trasparenti, evitando il modello pro-rata e restituendo agli artisti la proprietà dei propri dati e diritti. La peculiarità di questa piattaforma risiede proprio nell'attenzione alle realtà artistiche locali: gli ascoltatori vengono informati quando si trovano nelle vicinanze di attività, locali, artisti o concerti affiliati e possono così interagire con queste opportunità come

---

<sup>30</sup> Medium. (2018). *Decentralised music streaming: Five platforms cutting out middlemen and giving back power to artists.*

parte della loro community musicale. Inoltre, possono scegliere di ricevere notifiche su nuova musica, concerti, uscite di merchandising ed eventi esclusivi degli artisti locali con cui hanno interagito. In quanto impresa di proprietà comune e controllata democraticamente, la cooperativa non persegue il classico obiettivo di massimizzare i profitti per gli azionisti, ma punta a favorire l'intera comunità di stakeholder che interagisce con la piattaforma, creando un ecosistema più equo per tutti.<sup>31</sup>

Infine, merita attenzione il Fair Music Project, iniziativa europea gestita dall'International Music Council e finalizzata alla creazione di un modello equo di remunerazione per lo streaming. Il progetto coinvolge artisti, creator e stakeholder in un processo partecipativo volto a progettare una piattaforma più trasparente e giusta, cofinanziata dal programma Creative Europe.

Il Fair Music Project è il frutto di anni di dialogo e collaborazione con i creator musicali, con l'obiettivo di garantire il loro diritto a un compenso equo e al riconoscimento. Attraverso un set di azioni mirate, il progetto si propone di superare i modelli attualmente dominanti nel mercato, introducendo un sistema di remunerazione efficace e migliorativo. A differenza di alcune piattaforme che hanno escluso del tutto ogni compenso per gli artisti al di sotto di una soglia minima di ascolti, il Fair Music Project si impegna a garantire un compenso per ogni singolo ascolto, grazie all'adozione di una tecnologia sviluppata da New Internet Media che permette di remunerare anche artisti con canzoni al di sotto della soglia minima di streaming necessaria, nelle principali piattaforme, per monetizzare le proprie opere.

Sebbene i dettagli tecnici di questa tecnologia non siano stati completamente resi pubblici, è plausibile che si tratti di una soluzione basata su principi di precisione e trasparenza nella contabilizzazione degli ascolti, probabilmente supportata da sistemi digitali avanzati come blockchain o infrastrutture decentralizzate. Tali tecnologie sono sempre più impiegate per rafforzare la tracciabilità delle transazioni e assicurare l'accuratezza della ripartizione dei compensi nel settore musicale. In tal modo, il Fair Music Project può garantire non solo che ogni ascolto venga effettivamente

---

<sup>31</sup> Pack Music Co-operative. (s.d.). *How it works*.

remunerato, ma anche che il processo sia visibile, verificabile e corretto, con l'auspicio di stabilire un nuovo standard nell'equità delle piattaforme di streaming.

Gli stakeholder saranno invitati a immaginare la piattaforma ideale, prendendo in considerazione non solo i modelli di remunerazione, ma anche algoritmi di reperibilità, contrasto ai flussi falsi, qualità audio e governance. In seguito a questa fase verrà sviluppata e rilasciata una versione beta della piattaforma per testarne le funzionalità. Parallelamente, il progetto prevede iniziative per rafforzare le competenze dei creator musicali nel settore dello streaming, uno studio legale sulle sfide delle nuove tecnologie e azioni di advocacy a livello europeo e internazionale per promuovere pratiche eque nei servizi musicali. Infine, sarà lanciata la piattaforma di streaming Fair Music per dimostrare che un modello alternativo, sviluppato congiuntamente con tutte le parti interessate, è non solo possibile ma anche finanziariamente sostenibile.<sup>32</sup>

Queste tre iniziative rappresentano solo alcuni esempi del crescente interesse, all'interno della comunità musicale, verso la costruzione di un'industria più equa e accessibile per tutti. Esse mirano a tutelare i diritti degli artisti, riportando al centro la loro libertà creativa e consentendo loro di sviluppare opere senza vincoli, rendendo così il processo creativo il più libero possibile.

## **CAPITOLO 5: PROSPETTIVE FUTURE E PROPOSTE PER UN ECOSISTEMA PIÙ EQUO**

### **5.1: Possibili riforme del modello di business**

Come emerso nel corso dei capitoli precedenti, l'industria dello streaming musicale ad oggi si trova davanti ad un bivio: continuare ad utilizzare gli stessi metodi di distribuzione già in uso, poiché trovare un modello che sia equo per tutti è praticamente impossibile, oppure cercare di investire in ricerca e innovazione, per far sì che emergano nuove modalità di distribuzione dei ricavi che possano soddisfare il maggior numero di utenti. Negli ultimi anni sono stati compiuti passi avanti significativi. Un esempio è Deezer: dal 2023 la piattaforma di streaming francese, concorrente dei

---

<sup>32</sup> International Music Council. (s.d.). *Fair Music Project*.

grandi colossi come Spotify e Apple Music, ha visto il nuovo CEO Alexis Lanternier impegnarsi a posizionarla come un vero e proprio “paladino degli artisti”, in contrasto con i principali competitor sempre più criticati per le scarse remunerazioni delle royalties riconosciute ai musicisti. Per farlo al meglio, ha stretto un accordo storico con Universal per creare un nuovo modello che premi gli artisti in base alla loro popolarità effettiva, andando a scapito dei “giocatori esperti di clic” che utilizzano i bot o altri escamotage per ingannare il sistema.

Lanternier afferma che l'azienda sta facendo più dei suoi rivali per contrastare i malintenzionati che saccheggiano i proventi delle royalty, sottolineando anche lui come esistano delle vere e proprie “streaming farm” che generano canzoni, le quali vengono ascoltate per una durata al di poco superiore dei 30 secondi che infine viene contata come streaming effettivo dalla piattaforma. Per contrastare queste frodi, Deezer utilizza algoritmi di apprendimento automatico e di machine learning per identificare comportamenti fraudolenti legati alle cosiddette “streaming farm”. Inoltre, come già sottolineato in precedenza da altre figure rilevanti nell’industria musicale come il CEO di Universal Lucian Grainge, anche Deezer sta sfruttando le nuove tecnologie di apprendimento automatico per eliminare alcune tracce di musica funzionale o che comunque non prevedono l’utilizzo di strumenti ma di semplici suoni, sostituendole con tracce proprie create dalla piattaforma, che possano rappresentare ad esempio il rumore della pioggia o il rumore bianco (white noise), utilizzati da molti utenti per concentrarsi durante lo studio o il lavoro, senza che esse partecipino nel conteggio delle royalties.<sup>33</sup>

Al riguardo si è espresso anche il vicepresidente Esecutivo e Direttore Digitale di UMG Michael Nash, affermando che: “L’obiettivo del modello artist-centric è mitigare le dinamiche che rischiano di far annegare la musica in un mare di rumore e garantire un sostegno e una remunerazione migliori agli artisti in tutte le fasi della loro carriera, che abbiano 1.000 fan, 100.000 o 100 milioni. Con questo approccio multifattoriale, la musica degli artisti che riesce ad attrarre e coinvolgere i fan riceverà un peso che ne

---

<sup>33</sup> Savage, M. (2025, 18 febbraio). *More rhythm, less algorithm: Why Deezer’s boss is vowing to put users in control of their music. The Guardian.*

riconosce meglio il valore, mentre le frodi e le manipolazioni, che servono solo a privare gli artisti della loro giusta compensazione, saranno affrontate in modo deciso.”

In definitiva, l'accordo tra Deezer e UMG introduce un nuovo modello incentrato sul ruolo degli artisti, con l'obiettivo di valorizzare in primo luogo i cosiddetti "artisti professionisti", ossia coloro che registrano almeno 1.000 stream mensili provenienti da un minimo di 500 ascoltatori unici. Questi artisti vengono premiati non solo per la qualità dei loro contenuti, ma anche per il livello di coinvolgimento che riescono a generare sulla piattaforma e nella loro fanbase. Il modello riconosce inoltre un trattamento preferenziale agli artisti che ricevono più interazioni dalla propria community, riducendo così l'influenza economica della programmazione algoritmica. Un'altra misura chiave è la demonetizzazione dell'audio "non artistico" (rumori o suoni funzionali), che viene sostituito da contenuti equivalenti proposti direttamente dalla piattaforma e privi di distribuzione di royalties. Parallelamente, Deezer ha rafforzato il proprio impegno contro le frodi, implementando un sistema proprietario di rilevamento aggiornato e più rigoroso, ottimizzato per individuare e rimuovere i flussi manipolati. Secondo una ricerca del 2022, queste manipolazioni rappresentano circa il 7% degli streaming totali. Per questo la piattaforma utilizza tecnologie di apprendimento automatico a livello di utente per identificare account falsi, frodi nei pagamenti e potenziali comportamenti opportunistici.<sup>34</sup>

## **5.2: L'avvento dell'AI nel mondo della musica**

Negli ultimi anni si è parlato molto di intelligenza artificiale e, com'era prevedibile per una tecnologia così dirompente e rivoluzionaria, essa sta penetrando sempre più nel tessuto dei mercati creativi, dall'arte alla musica. Questo fenomeno solleva numerose domande e preoccupazioni sul futuro dei creator, che oggi si trovano di fronte a strumenti artificiali in grado di generare opere e brani da zero, spesso difficili da distinguere da quelli realizzati da un essere umano.

---

<sup>34</sup> Deezer. (2023, settembre). *Universal Music Group and Deezer to launch the first comprehensive artist-centric music streaming model.*

Le principali preoccupazioni riguardano la scarsa tutela del diritto d'autore: oggi, infatti, molte opere vengono utilizzate per addestrare modelli di intelligenza artificiale generativa in modo illecito, aggirando la normativa sul copyright. Per rispondere a questa criticità, in Svezia si sta iniziando a discutere di concessioni di licenze musicali basate sull'IA per proteggere gli autori. In particolare, l'organizzazione svedese per i diritti musicali STIM ha introdotto una licenza che permette alle aziende di intelligenza artificiale di utilizzare legalmente brani protetti da copyright per addestrare i propri modelli, assicurando al contempo pagamenti ad autori e compositori. Questa proposta, nata in risposta all'aumento delle cause legali intentate dagli artisti contro l'uso non autorizzato dell'IA generativa nei settori creativi, riguarderebbe il catalogo di oltre 100.000 artisti, consentendo all'IA di addestrarsi su opere protette e garantendo i diritti ai rispettivi autori.

Secondo la Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori (CISAC), l'intelligenza artificiale potrebbe ridurre i guadagni dei creatori musicali fino al 24% entro il 2028 e, sempre entro il 2028, il giro d'affari legato all'IA generativa nel settore musicale potrebbe raggiungere i 17 miliardi di dollari annui. Riguardo questo topic si è espressa Lina Heyman, CEO ad interim di STIM, dichiarando che l'obiettivo della società è quello di "dimostrare che è possibile accogliere la disruption senza compromettere la creatività umana. Questa non è solo un'iniziativa commerciale, ma un modello per una giusta remunerazione e certezza del diritto per le aziende di intelligenza artificiale".<sup>35</sup>

Questo problema è stato affrontato anche da Deezer, che ha introdotto un sistema capace di rimuovere automaticamente dalle raccomandazioni algoritmiche e dalle playlist editoriali tutte le tracce generate al 100% dall'intelligenza artificiale, così da evitare che diluiscano in modo significativo il pool delle royalty. Al momento, le tracce create interamente con AI generativa rappresentano "solo" lo 0,5% del totale, ma la piattaforma ha rilevato che circa il 70% degli streaming attribuiti a questi contenuti è di natura fraudolenta. Proprio per contrastare questo fenomeno, Deezer è stata la prima a firmare la dichiarazione globale sulla formazione dell'intelligenza artificiale e, nel dicembre 2024, ha presentato domanda per due brevetti riguardanti la sua

---

<sup>35</sup> Reuters. (2025, 9 settembre). *Sweden launches AI music licence to protect songwriters.*

tecnologia di rilevamento dell'IA, basata su metodi che identificano firme univoche capaci di distinguere i contenuti sintetici da quelli autentici.<sup>36</sup>

### **5.3: Ruolo delle policy pubbliche e delle piattaforme**

Con le crescenti disuguaglianze già trattate riguardanti la distribuzione dei ricavi dello streaming, unite all'opacità di gran parte dei contratti stipulati con le major e, più recentemente, l'ingresso della tecnologia AI all'interno del mondo della musica, è chiaro come, per poter dare garanzie ed equità agli artisti non c'è solo bisogno di una rivoluzione sotto l'aspetto più tecnico-matematico della distribuzione dei ricavi, ma anche e soprattutto tramite policy pubbliche e obblighi di piattaforma che rendano misurabile e remunerabile l'uso delle opere nella nuova prospettiva di un mercato sempre più digitalizzato e automatizzato.

I punti centrali da cui avviare un cambiamento nelle dinamiche di mercato dello streaming riguardano una maggiore trasparenza negli audit, attraverso standard minimi di rendicontazione, un effettivo diritto di verifica e limiti agli NDA che ostacolano l'accertamento di quanto spetta agli artisti. Su questi aspetti si concentra anche parte del report della Camera dei Comuni inglese sull'economia dello streaming musicale: nel capitolo 4, "Transparency → Non-disclosure agreements" (par. 137), si sottolinea infatti la necessità di una maggiore trasparenza negli audit, spesso compromessa dagli NDA, proponendo la pubblicazione di dati standardizzati, coerenti, granulari e "alla fonte" per consentire il controllo dei pagamenti. Il report evidenzia inoltre la mancanza di omogeneità tra i diversi Stati nella regolamentazione e nella tutela dei dati relativi ai proventi dello streaming, richiamando in particolare l'art. 19 della Direttiva UE DSM, che impone report periodici di trasparenza con contenuti minimi, più specificatamente richiede che "autori e artisti ricevano almeno una volta all'anno informazioni aggiornate, pertinenti e complete sull'utilizzo delle loro opere e prestazioni, in particolare su modalità di sfruttamento, tutti i ricavi generati e la remunerazione dovuta." In questo modo si sottolinea la necessità che il mercato musicale inglese, che da solo conta un valore pari a circa 5 miliardi di sterline lorde, non venga penalizzato

---

<sup>36</sup> Deezer. (2025, 11 settembre). *Fully AI-generated music: Deezer's detection technology*.

dall'assenza di tali tutele nei confronti dei suoi artisti, tutele che sarebbero state garantite nel caso in cui il Regno Unito fosse rimasto ancora all'interno dell'UE.<sup>37</sup>

Un lavoro analogo è stato svolto dal Parlamento Europeo con un report pubblicato nel gennaio 2024 sulla diversità culturale e sulle condizioni dei lavoratori nel settore musicale in Europa. Anche in questo caso sono stati affrontati temi legati alla trasparenza dei dati forniti, invitando la Commissione a valutare l'impiego di nuove tecnologie (ad esempio la blockchain) e di codici internazionali di identificazione (per autori, opere e registrazioni), così da migliorare la trasparenza e l'efficienza dei costi, in particolare per quanto riguarda l'accuratezza dei metadati e la corretta remunerazione. Il report rileva infatti come i servizi di streaming, al momento, non rispondano a questi requisiti; infatti, nei paragrafi 9-10, viene sottolineata l'importanza di assegnare metadati completi e corretti sin dalla creazione per ogni brano, incoraggiando l'uso di IPI, ISWC, ISRC, IPN, ISNI (identificatori internazionali usati nell'industria musicale e creativa per tracciare e gestire opere e registrazioni), ribadendo come una corretta identificazione sia decisiva per la scoperta e l'abilitazione ad una giusta remunerazione nel processo di distribuzione dei ricavi.<sup>38</sup>

Infine, è significativo richiamare anche una fonte di rilievo internazionale come l'UNESCO, che con un proprio report affronta direttamente il tema di come rendere più equo il sistema dello streaming musicale. In tale documento, l'organizzazione propone di favorire l'adozione di modelli più giusti, come l'*equitable remuneration*, nel quale invece di dipendere dalla quota versata dall'etichetta, gli artisti riceverebbero il 50% direttamente dalla collecting, a fronte di un 50% restante che andrebbe all'etichetta. Ciò assicurerebbe un flusso di reddito indipendente dagli accordi preesistenti con le etichette, beneficiando in particolare i legacy artists, ovvero artisti i cui contratti sono stati firmati nell'era pre-streaming e che, proprio per l'anzianità e struttura di quei contratti, percepiscono royalty sensibilmente inferiori rispetto agli artisti con accordi più recenti.<sup>39</sup>

In sintesi, il percorso verso un'industria musicale più equa e trasparente è avviato ma non concluso. I progressi degli ultimi anni dimostrano che un equilibrio capace di

---

<sup>37</sup> UK Parliament. (2022). *Economics of music streaming: Follow-up report*.

<sup>38</sup> European Parliament. (2024). *Cultural diversity and working conditions in the European music sector*.

<sup>39</sup> UNESCO. (2023). *Policy perspectives: Music*.

rispondere alle esigenze dei diversi stakeholder è possibile; la priorità ora è consolidare quanto fatto, garantirne la continuità e valutarne gli effetti nel tempo. L'auspicio è che questi passi rappresentino l'inizio di una serie di miglioramenti duraturi, in grado di trasformare il settore in meglio.

## **CONCLUSIONI**

Arrivati alla fine del percorso, questa ricerca suggerisce che lo streaming non è solo una tecnologia o un modello di business, ma un insieme di scelte: scelte su come misurare l'ascolto, su come raccontarlo nei contratti, su quali segnali far leggere agli algoritmi. Seguendo il filo di dati, contratti e algoritmi di raccomandazione, il quadro che emerge è meno lineare di quanto suggeriscano le interfacce. Il modello pro-rata facilita la gestione ma tende a concentrare valore; lo user-centric redistribuisce in parte, senza sciogliere tutti i nodi; il peso degli intermediari e delle major incide più di quanto la retorica della "democratizzazione" faccia credere. Eppure, dentro queste frizioni, si intravede anche lo spazio per ripensare come il valore venga creato e poi diviso.

Le proposte avanzate non saranno una risposta definitiva a questi problemi, ma potrebbero essere usate come leve per discutere di temi e proposte sensibili, come più trasparenza e diritti d'audit effettivi per fare luce sulle catene dei pagamenti; obblighi di piattaforma per limitare manipolazioni e rendere tracciabile ciò che oggi è opaco; o ancora, per quanto riguarda l'AI, canali di remunerazione dedicati che trasformino l'uso in dati verificabili e i dati in pagamenti giustificabili. Il loro senso è semplice: misurare meglio per remunerare meglio, senza sacrificare la diversità che dà senso all'ecosistema musicale.

Le inevitabili zone d'ombra, dalla parzialità delle fonti all'opacità di molte pratiche industriali, fino alla rapidità con cui l'AI sposta il perimetro del possibile, non indeboliscono i risultati: indicano piuttosto dove continuare a guardare. Quale mix tra pro-rata, user-centric e correttivi "diversity-/engagement-based" produce davvero meno concentrazione? Quanta regolazione serve per non soffocare l'innovazione e quanta innovazione serve per non delegare la giustizia ai soli contratti? E, soprattutto, come evitare che l'AI amplifichi le asimmetrie invece di ridurle?

Queste sono solo alcune delle possibili domande che un lettore si possa fare una volta terminata la lettura di questa tesi. L'invito che viene proposto nei confronti di tutti i lettori è proprio quello di proseguire questa riflessione nel proprio ruolo, sia esso da artista, operatore, policy-maker o semplice ascoltatore, chiedendosi quale ecosistema vogliamo premiare quando premiamo "play". Se ogni ascolto è anche un segnale economico, politico e culturale, allora la sfida che ci attende è allineare equità e innovazione perché quel segnale torni a generare valore per chi crea, per chi investe e per chi ascolta.

## **BIBLIOGRAFIA & SITOGRAFIA**

### Capitolo 1:

- 1 <https://www.9colonne.it/39970/il-fonografo-di-edison-l-antenato-del-cd>
- 2 <https://www.treccani.it/enciclopedia/grammofono/>
- 3 Katz, M. (2010). *Capturing Sound: How Technology Has Changed Music*. University of California Press.
- 4 Millard, A. J. (1995). *America on Record: A History of Recorded Sound*. Cambridge University Press.
- 5 <https://www.honiball.me/post/today-in-brand-history-columbia-records-the-soundtrack-of-a-century>
- 6 <https://www.primaedicola.it/news/dischi-in-vinile#:~:text=La%20nascita%20del%20disco%20in,diffuse%20in%20tutto%20il%20mondo.>
- 7 [https://en.wikipedia.org/wiki/LP\\_record](https://en.wikipedia.org/wiki/LP_record)
- 8 Harrington, K. (2019). *The Evolution of Music Consumption: From Vinyl to Streaming*. Harvard University

<https://ten57music.com/blog/the-evolution-of-music-labels--how-record-labels-shape-musical-trends>

<https://medium.com/%40eyesofunity/the-influence-of-major-record-labels-on-the-music-industry-1825bd898fd5>

9 Wikström, P. (2020). *The Music Industry: Music in the Cloud*. Polity Press. Capitoli 3 e 4

10 IFPI (2017). *Global Music Report 2017: Annual State of the Industry*

11 Morris, J. W. (2015). *Selling Digital Music, Formatting Culture*. University of California Press.

12 IFPI (2020). *Global Music Report*

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167718717301753>

Marshall, L. (2019). *The Streaming Problem: Investigating the Value Gap*. *International Communication Gazette*.

## Capitolo 2:

<https://napieracademy.eu/quanto-guadagnano-gli-artisti-su-spotify-ecco-i-dati-del-2025/#:~:text=La%20maggior%20parte%20delle%20principali,artisti%2C%20etichette%20discografiche%20e%20editori.>

13 <https://www.linkiesta.it/2020/08/musica-streaming-modello-revenue/>

14 Elberse, A. & Berg, L. (Copenhagen Business School, 2014). *The Case for a User-Centric Model in Music Streaming*.

<https://community.soundcloud.com/company/home>

15 <https://ipbusinessacademy.org/economics-of-streaming-the-rise-of-the-music-artists-rights-and-compensation>

16 <https://soundcharts.com/blog/music-distribution>

17 [https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore\\_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/societa-di-gestione-collettiva-dei-diritti-d-autore_(Diritto-on-line)/)

18 <https://splice.com/blog/performing-rights-organizations-guide/>

19 <https://blog.songtrust.com/pay-sources-difference-between-a-pro-and-cmo>

### Capitolo 3:

20 <https://loudandclear.byspotify.com/>

21 <https://valordecambio.com/alternative-payment-models-in-the-music-streaming-market-a-comparative-approach-based-on-stream-level-data-sciencedirect/>

22

<https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmcumeds/50/5007.htm>

23 <https://committees.parliament.uk/writtenevidence/15424/pdf/>

24 <https://linktivate.com/the-quantum-leap-independent-artists-redefining-the-music-industry-in-2024-beyond-through-tiktok-spotify-web3/>

25 <https://wifitalents.com/marketing-in-the-music-industry-statistics/>

26 <https://blog.videobolt.net/post/independent-music-marketing-trends-insights-research-report-2024>

27 <https://www.musicbusinessworldwide.com/major-record-company-market-share-on-spotify-fell-again-in-2022-as-indie-tracks-flooded-the-service/>

28 <https://www.forbes.com/sites/legalentertainment/2016/11/18/checkmate-frank-ocean-goes-independent/>

### Capitolo 4:

29 Bergantiños, G., & Moreno-Ternero, J. D. (2023). *Revenue sharing at music streaming platforms*.

30 <https://medium.com/coinmonks/decentralised-music-streaming-five-platforms-cutting-out-middlemen-and-giving-back-power-to-b7773d5c4041>

31 <https://www.packmusic.au/how-it-works>

31 <https://imc-cim.org/post-2/>

## Capitolo 5:

- 33 <https://www.theguardian.com/music/2025/feb/18/more-rhythm-less-algorithm-why-deezers-boss-is-vowing-to-put-users-in-control-of-their-music>
- 34 <https://newsroom-deezer.com/2023/09/universal-music-group-and-deezer-to-launch-the-first-comprehensive-artist-centric-music-streaming-model/>
- 35 <https://www.reuters.com/business/media-telecom/sweden-launches-ai-music-licence-protect-songwriters-2025-09-09/>
- 36 <https://newsroom-deezer.com/2025/09/28-fully-ai-generated-music/>
- 37 <https://committees.parliament.uk/publications/6739/documents/72525/>
- 38 [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0020\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0020_EN.pdf)
- 39 [https://www.unesco.org/creativity/sites/default/files/medias/fichiers/2023/01/2-policy\\_perspectives\\_music\\_en-web.pdf](https://www.unesco.org/creativity/sites/default/files/medias/fichiers/2023/01/2-policy_perspectives_music_en-web.pdf)